

เมื่อไม่มีเหตุที่จะเพิกถอนคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ การที่ผู้คัดค้านที่ ๒ มีคำขอให้บังคับตามคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการข้างต้น จึงไม่มีเหตุที่จะปฏิเสธไม่บังคับตามคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการดังกล่าวตามมาตรา ๔๓ (๔) และมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการฯ โดยให้บังคับตามคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการในส่วนที่ให้ผู้ร้องชำระดอกเบี้ยของค่าจ้างงาน ๒ งวด ที่ชำระล่าช้า เป็นเงินจำนวน ๓๒๐,๑๖๑ บาท และชำระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินจำนวน ๓๐,๘๔๗,๑๕๓.๐๕ บาท นับแต่วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๘ เป็นต้นไป จนถึงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ซึ่งเป็นวันที่ผู้ร้องได้ชำระเงินค่าจ้างที่ค้างชำระให้แก่ผู้คัดค้านที่ ๑ แก่ผู้คัดค้านที่ ๒ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๙๘๐-๙๘๑/๒๕๖๗)

เมื่อคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการอยู่ในขอบเขตของสัญญาอนุญาโตตุลาการ ประกอบกับเป็นคำชี้ขาดที่เกี่ยวกับสิทธิหน้าที่ของคู่สัญญาตามปกติทั่วไป โดยไม่มีลักษณะพิเศษที่ส่งผลกระทบต่อระบบโครงสร้างพื้นฐานของระบบกฎหมาย หรือเป็นคำชี้ขาดที่เห็นเป็นประจักษ์ชัดแจ้งว่าขัดต่อสามัญสำนึกเกี่ยวกับความเป็นธรรม และการยอมรับหรือบังคับตามคำชี้ขาดดังกล่าวไม่มีลักษณะที่จะเป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ศาลปกครองจึงไม่มีอำนาจพิพากษาเพิกถอนคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ และขอที่จะมีคำสั่งบังคับตามคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการดังกล่าวได้

บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) (ผู้ร้อง) ในขณะที่เป็นองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย (ทศท.) ได้ทำสัญญากับบริษัท ทีทีแอนด์ที จำกัด (มหาชน) โดยเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ (ผู้คัดค้าน) ซึ่งในขณะนั้นใช้ชื่อว่า บริษัท ไทยเทเลโฟนแอนด์เทเลคอมมิวนิเคชั่น จำกัด ตามสัญญาร่วมการทำงานและร่วมลงทุนขยายบริการโทรศัพท์ ๑ ล้านเลขหมาย ในเขตโทรศัพท์ภูมิภาค ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๓๕ และได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาร่วมการทำงานฯ โดยให้ผู้คัดค้านดำเนินการขยายบริการโทรศัพท์ในเขตโทรศัพท์ภูมิภาคเพิ่มขึ้นอีก ๕ แสนเลขหมาย ต่อมา ผู้ร้องกับผู้คัดค้านได้มีการทำข้อตกลงร่วมกันในการทดสอบตลาดการใช้โทรศัพท์ทางไกลภายในประเทศ (ข้อตกลงทดสอบตลาด) โดยให้ใช้อัตราค่าบริการโทรศัพท์ทางไกลเป็นการชั่วคราวเพื่อทดสอบด้านการตลาด และศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับอัตราค่าบริการโทรศัพท์ทางไกลที่เหมาะสมต่อไป แต่ผลจากการปรับอัตราค่าบริการตามข้อตกลงทดสอบตลาดการใช้โทรศัพท์ทางไกลภายในประเทศดังกล่าวทำให้ผู้คัดค้านได้รับผลกระทบที่รุนแรงและต่อเนื่อง ผู้คัดค้านจึงไม่สามารถทำข้อตกลงร่วมทดสอบตลาดกับผู้ร้องได้อีกต่อไป จึงมีหนังสือขอให้ผู้ร้องกลับมาใช้อัตราค่าบริการตามที่ได้กำหนดไว้ตามสัญญาร่วมการทำงานฯ เช่นเดิม ซึ่งต่อมาทั้งสองฝ่ายยังหาวิธีการบรรเทาผลกระทบที่เหมาะสมและเป็นที่ยอมรับแก่ทั้งสองฝ่ายไม่ได้ ผู้คัดค้านจึงยื่นเสนอข้อพิพาทต่ออนุญาโตตุลาการ และหลังจากนั้นได้มีคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการเป็นข้อพิพาทหมายเลขแดงที่ ๗๔/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๒ ให้ผู้ร้องชำระค่าเสียหายจากการผิดสัญญาร่วมการทำงานฯ และชำระดอกเบี้ยตามข้อเรียกร้องของผู้คัดค้าน

เมื่อคดีนี้เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการตรวจสอบคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ โดยคณะอนุญาโตตุลาการมีประเด็นที่ต้องวินิจฉัยว่า การที่ผู้ร้องขยายระยะเวลาในการทดสอบตลาดการใช้โทรศัพท์ทางไกล อันมีผลเป็นการปรับลดอัตราค่าบริการโทรศัพท์ทางไกลเป็นการชั่วคราว



เพื่อทดสอบด้านการตลาดและศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับอัตราค่าบริการโทรศัพท์ทางไกลที่เหมาะสม รวมถึงปรับลดอัตราส่วนแบ่งรายได้ค่าบริการโทรศัพท์ทางไกลระหว่างประเทศที่ผู้ร้องกับการสื่อสารแห่งประเทศไทยได้ทำข้อตกลงกันไว้ นั้น เป็นการกระทำผิดสัญญาร่วมการงานฯ หรือไม่ ดังนั้น การที่คณะอนุญาโตตุลาการวินิจฉัยว่า ผู้คัดค้านมีสิทธิเสนอข้อพิพาทต่ออนุญาโตตุลาการ และคณะอนุญาโตตุลาการมีอำนาจวินิจฉัยและชี้ขาดข้อพิพาทนี้ได้ และวินิจฉัยต่อว่า การปรับลดอัตราค่าบริการดังกล่าว คือ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาที่พิพาทไปในตัว และการที่ผู้ร้องขยายระยะเวลาการทดสอบตลาดไปเรื่อย ๆ โดยไม่มีที่สิ้นสุด ถือเป็นการฝ่าฝืนเจตนารมณ์ของข้อตกลงร่วมกันในการทดสอบตลาด และยังมีผลเป็นการปรับอัตราค่าบริการตามที่ระบุไว้ในสัญญาพิพาทโดยปริยาย ผู้ร้องจึงเป็นฝ่ายผิดสัญญาร่วมการงานฯ ที่พิพาท จึงวินิจฉัยชี้ขาดให้ผู้ร้องต้องชำระค่าเสียหายพร้อมดอกเบี้ยแก่ผู้คัดค้าน ถือได้ว่า ข้อพิพาทดังกล่าวเป็นกรณีที่ผู้ร้องปรับอัตราหรือเปลี่ยนวิธีเรียกเก็บค่าบริการตามสัญญาร่วมการงานฯ ข้อ ๒๕ (ก) (๕) ซึ่งสัญญาร่วมการงานฯ ข้อ ๒๕ (ข) กำหนดให้ในกรณีที่ไม้อาจตกลงกันได้ภายใน ๖๐ วัน ให้เสนอเรื่องต่ออนุญาโตตุลาการเพื่อวินิจฉัยชี้ขาด ดังนั้น คำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการที่พิพาทจึงอยู่ในขอบเขตของสัญญาอนุญาโตตุลาการ และแม้การดำเนินการดังกล่าวของผู้ร้องมีลักษณะเป็นเอกสิทธิ์ของฝ่ายปกครอง แต่ผู้คัดค้านในฐานะเอกชนคู่สัญญาก็ย่อมมีสิทธิที่จะได้รับการชดเชยค่าเสียหายจากการผิดสัญญาของฝ่ายปกครอง ประกอบกับคณะอนุญาโตตุลาการได้วินิจฉัยแล้วว่า การปรับลดอัตราค่าบริการดังกล่าว คือ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาที่พิพาทไปในตัว และการที่ผู้ร้องขยายระยะเวลาการทดสอบตลาดไปเรื่อย ๆ โดยไม่มีที่สิ้นสุด ถือเป็นการฝ่าฝืนเจตนารมณ์ของข้อตกลงร่วมกันในการทดสอบตลาด และยังมีผลเป็นการปรับอัตราค่าบริการตามที่ระบุไว้ในสัญญาพิพาทโดยปริยาย ผู้ร้องจึงเป็นฝ่ายผิดสัญญาร่วมการงานฯ ที่พิพาท ผู้คัดค้านซึ่งเป็นคู่สัญญาฝ่ายเอกชนจึงมีสิทธิที่จะได้รับการชดเชยค่าเสียหายจากการผิดสัญญาของฝ่ายปกครอง คำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการดังกล่าวจึงเป็นคำชี้ขาดที่อยู่ในขอบเขตของสัญญาอนุญาโตตุลาการตามมาตรา ๔๐ วรรคสาม (๑) (ง) แห่งพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. ๒๕๔๕

เมื่อพิจารณาเนื้อหาของคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการข้างต้นแล้ว เห็นได้ว่า เป็นคำชี้ขาดที่เกี่ยวกับสิทธิหน้าที่ของคู่สัญญาตามปกติทั่วไป หากได้มีลักษณะพิเศษที่ส่งผลกระทบต่อระบบโครงสร้างพื้นฐานของระบบกฎหมาย หรือเป็นคำชี้ขาดที่เห็นเป็นประจักษ์ชัดแจ้งว่าขัดต่อสามัญสำนึกเกี่ยวกับความเป็นธรรม และการยอมรับหรือบังคับตามคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการดังกล่าว ไม่มีลักษณะที่จะเป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนแต่อย่างใด การยอมรับหรือการบังคับตามคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการดังกล่าว จึงไม่เป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนตามมาตรา ๔๐ วรรคสาม (๒) (ข) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ศาลปกครองจึงไม่มีอำนาจพิพากษาเพิกถอนคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ และชอบที่จะมีคำสั่งบังคับตามคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการดังกล่าวได้ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ. ๑๒๐๒-๑๒๐๓/๒๕๖๗)



บทที่ ๒๒

คดีปกครองเกี่ยวกับองค์กรตามรัฐธรรมนูญ

๑. องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ

๑.๑ คณะกรรมการการเลือกตั้ง

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๒ ผู้ตรวจการแผ่นดิน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๓ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๔ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน

เมื่อข้อ ๕๘ วรรคสอง ของข้อบังคับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการตรวจสอบสืบสวน พ.ศ. ๒๕๔๙ ซึ่งมีผลใช้บังคับในขณะที่ผู้ฟ้องคดีมีข้อร้องเรียนที่เป็นเหตุพิพาทในคดีนี้ กำหนดว่า เรื่องที่มีผู้ร้องเรียนเป็นหนังสือลงลายมือชื่อและสถานที่อยู่ ให้แจ้งผลการตรวจสอบต่อผู้ร้องเรียน หรือข้อมูลอื่นตามที่ผู้ร้องเรียนขอเพียงเท่าที่ไม่ขัดต่อกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการและพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หน่วยงานธุรการกลางในการติดต่อราชการของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน จึงมีหน้าที่ต้องแจ้งผลการตรวจสอบต่อผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้ร้องเรียนทราบ แม้จะเป็นกรณีที่อาจมีคำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารได้ก็ตาม ก็มีหน้าที่ต้องแจ้งให้ผู้ขอข้อมูลข่าวสารทราบผลการพิจารณาคำขอว่าที่เปิดเผยไม่ได้เพราะเป็นข้อมูลข่าวสารประเภทใดและเพราะเหตุใด โดยไม่ต้องรอให้ผู้ขอมีหนังสือติดตามขอทราบผลเกี่ยวกับการพิจารณาเรื่องนั้น หากไม่มีการแจ้งผลการพิจารณา กรณีย่อมเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ

คดีนี้มีประเด็นต้องวินิจฉัยในชั้นศาลปกครองสูงสุดแต่เพียงว่า ผู้ตรวจเงินแผ่นดิน (สตง. ๑๔) (ผู้ถูกฟ้องคดี) ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรในการแจ้งผลการพิจารณาเรื่องร้องเรียนตามหนังสือร้องเรียนของผู้ฟ้องคดีบับลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ และลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ หรือไม่ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าในการพิจารณาเรื่องร้องเรียนทั้งสองฉบับของผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีพิจารณาแล้วเห็นว่า เรื่องตามหนังสือร้องเรียนทั้งสองฉบับเป็นเรื่องที่สำนักตรวจสอบพิเศษภาค ๑๔ ได้เคยดำเนินการตรวจสอบสืบสวนและเสนอเรื่องให้ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินพิจารณาวินิจฉัยและมีความเห็นให้ยุติเรื่องแล้ว การจะรื้อฟื้นเรื่องดังกล่าวขึ้นมาพิจารณาวินิจฉัยใหม่เป็นกรณีที่ไม่มีระเบียบ คำสั่ง หรือข้อบังคับใด



กำหนดไว้ จึงเห็นควรไม่รับไว้พิจารณาและเสนอเรื่องต่อผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินเพื่อพิจารณาผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินพิจารณาแล้วเห็นชอบ จึงไม่รับเรื่องไว้พิจารณา สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้แจ้งผลการพิจารณาให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๑๔ (จังหวัดนครศรีธรรมราช) ทราบอันถือว่าได้ข้อยุติเกี่ยวกับการตรวจสอบนั้นแล้วตามมาตรา ๕๖ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๑ เมื่อการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนทั้งสองฉบับของผู้ฟ้องคดีนั้นได้ข้อยุติแล้ว และกรณีนี้เป็นเรื่องที่มีผู้ร้องเรียนเป็นหนังสือลงลายมือชื่อและสถานที่อยู่ไว้ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๑๔ (จังหวัดนครศรีธรรมราช) ซึ่งทำหน้าที่เป็นหน่วยงานธุรการกลางในการติดต่อราชการของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในและขอบเขตหน้าที่และอำนาจของส่วนราชการภายในสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงมีหน้าที่ต้องแจ้งผลการตรวจสอบต่อผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้ร้องเรียนทราบตามข้อ ๕๘ วรรคสอง ของข้อบังคับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการตรวจสอบสืบสวน พ.ศ. ๒๕๔๙ ที่กำหนดว่า เรื่องที่มีผู้ร้องเรียนเป็นหนังสือลงลายมือชื่อและสถานที่อยู่ให้แจ้งผลการตรวจสอบต่อผู้ร้องเรียนหรือข้อมูลอื่นตามที่ผู้ร้องเรียนขอเพียงเท่าที่ไม่ขัดต่อกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการและพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๑ ซึ่งมีผลใช้บังคับอยู่ในขณะนั้นแม้จะเป็นกรณีที่เจ้าหน้าที่อาจมีคำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารได้ก็ตาม เจ้าหน้าที่ก็มีหน้าที่ต้องแจ้งให้ผู้ขอข้อมูลข่าวสารทราบผลการพิจารณาคำขอว่าที่เปิดเผยไม่ได้เพราะเป็นข้อมูลข่าวสารประเภทใดและเพราะเหตุใด โดยไม่ต้องรอให้ผู้ขอมีหนังสือติดตามขอทราบผลเกี่ยวกับการพิจารณาเรื่องนั้นเมื่อผู้ฟ้องคดียังไม่ได้รับแจ้งผลการพิจารณาเรื่องร้องเรียนตามหนังสือร้องเรียนทั้งสองฉบับดังกล่าวจึงเป็นการที่ผู้ถูกฟ้องคดีละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๑๑๙๐/๒๕๖๗)

๒. องค์การอื่นตามรัฐธรรมนูญ

๒.๑ องค์การอัยการ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๒ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๓ สถาบันที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์
ยื่นฟ้องออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม
<https://bit.ly/3sBQbvO>
สายด่วนศาลปกครอง ๑๓๕๕

คดีปกครองเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญา

๑. การสอบสวน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒. การดำเนินการเกี่ยวกับของกลางในคดีอาญา

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓. กรณีอื่น ๆ

- ความช่วยเหลือจากเงินกองทุนยุติธรรม

การพิจารณาคำขอรับความช่วยเหลือจากเงินกองทุนยุติธรรม อันมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างทั่วถึงต้องเป็นไปด้วยความเสมอภาค และเป็นธรรม โดยต้องคำนึงถึงประชาชนทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องและอาจได้รับผลกระทบจากการให้ความช่วยเหลือดังกล่าวเป็นสำคัญ ทั้งนี้ ภายใต้งบประมาณของรัฐที่จำกัด ดังนั้น การพิจารณาให้เงินช่วยเหลือดังกล่าวจึงต้องคำนึงถึงหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้ความช่วยเหลือตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๘ แห่งพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกอบกับข้อ ๑๐ และข้อ ๑๒ วรรคหนึ่ง ของระเบียบคณะกรรมการกองทุนยุติธรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการช่วยเหลือประชาชนในการดำเนินคดี พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งประกอบด้วยข้อพิจารณา ๓ ประการ คือ ประการที่หนึ่ง พฤติกรรมและข้อเท็จจริงของผู้ที่จะได้รับความช่วยเหลือจากกองทุน ประการที่สอง ฐานะของผู้ที่จะได้รับความช่วยเหลือจากกองทุน และประการที่สาม โอกาสที่ผู้ที่จะได้รับความช่วยเหลือจากกองทุนจะได้รับการช่วยเหลือหรือบรรเทาความเสียหายตามกฎหมายอื่น ด้วยเหตุนี้ เมื่อกรณีคำขอรับความช่วยเหลือจากเงินกองทุนยุติธรรมของผู้ฟ้องคดีไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว การที่คณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัดมีมติไม่อนุมัติคำขอรับความช่วยเหลือในการดำเนินคดีอาญาอันเป็นค่าทนายความและค่าฤชาธรรมเนียมให้แก่ผู้ฟ้องคดี จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีอ้างว่า ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่คณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัดเชียงราย ยุติธรรมจังหวัดเชียงราย และนาย ธ. รองปลัดกระทรวงยุติธรรม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ตามลำดับ) ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายไม่ได้รับความช่วยเหลือจากเงินกองทุนยุติธรรม จึงนำคดีมายื่นฟ้องต่อศาลปกครอง เมื่อพิจารณารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๖๘ วรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๘ มาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง และวรรคสอง มาตรา ๒๗ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๒๘ และระเบียบคณะกรรมการกองทุนยุติธรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการช่วยเหลือ



ประชาชนในการดำเนินคดี พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๙ วรรคหนึ่ง ข้อ ๑๐ และข้อ ๑๒ วรรคหนึ่ง แล้ว เห็นได้ว่า สิทธิของประชาชนในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมให้เป็นไปโดยสะดวก รวดเร็ว และไม่เสียค่าใช้จ่าย สูงเกินสมควรนั้น เป็นสิทธิที่มาตรา ๖๘ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติรับรองไว้ ประกอบกับมีการตราพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรมฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งเงินทุน สำหรับใช้จ่ายเกี่ยวกับการช่วยเหลือประชาชนในการดำเนินคดี อย่างไรก็ตาม การพิจารณาคำขอรับ ความช่วยเหลือจากเงินกองทุนยุติธรรม อันมีวัตถุประสงค์ที่จะให้ความคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน ในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างทั่วถึงนั้น ต้องเป็นไปด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม โดยต้อง คำนึงถึงประชาชนทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องและอาจได้รับผลกระทบจากการให้ความช่วยเหลือดังกล่าว เป็นสำคัญ ทั้งนี้ ภายใต้งบประมาณของรัฐที่จำกัด ดังนั้น การพิจารณาให้เงินช่วยเหลือจึงต้อง คำนึงถึงหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้ความช่วยเหลือตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๘ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ประกอบกับข้อ ๑๐ และข้อ ๑๒ วรรคหนึ่ง ของระเบียบคณะกรรมการ กองทุนยุติธรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการช่วยเหลือประชาชนในการดำเนินคดีฯ ซึ่งประกอบด้วยข้อพิจารณาสำคัญ ๓ ประการ กล่าวคือ ประการที่หนึ่ง พฤติกรรมและข้อเท็จจริง ของผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือจากกองทุน ประการที่สอง ฐานะของผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือ จากกองทุน และประการที่สาม โอกาสที่ผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือจากกองทุนจะได้รับการช่วยเหลือ หรือบรรเทาความเสียหายตามกฎหมายอื่น

ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า เดิมผู้ฟ้องคดีถูกดำเนินคดีอาญาฐานปลอมเอกสารสิทธิและ ใช้เอกสารสิทธิปลอมและถูกฟ้องคดีต่อศาลยุติธรรม ซึ่งต่อมาศาลฎีกาได้มีคำพิพากษาเป็นคดี หมายเลขแดงที่ ๕๘๖๖/๒๕๕๖ จำคุก ๖ เดือน โดยไม่รอลงอาญา อันเป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีถูกปลดออก จากราชการ หลังจากที่ถูกฟ้องคดีพ้นโทษจำคุก ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำร้องทุกข์ต่อพนักงานอัยการ ณ สำนักงาน อัยการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพจังหวัดเชียงราย เพื่อขอให้ดำเนินการรื้อฟื้นคดีขึ้นพิจารณาใหม่ แต่สำนักงานอัยการจังหวัดเชียงรายเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีได้ต่อสู้คดีในชั้นศาลอย่างเต็มที่จนศาลฎีกา มีคำพิพากษา และถือว่าคดีถึงที่สุดแล้ว และไม่ปรากฏพยานหลักฐานใหม่ที่จะพิสูจน์ได้ว่าผู้ฟ้องคดี มิได้กระทำความผิด จึงไม่มีเหตุที่จะยกคดีขึ้นพิจารณาใหม่ จากนั้นผู้ฟ้องคดีได้ขอรับความช่วยเหลือจาก สภานายความภาค ๕ และได้รับความช่วยเหลือในการยื่นคำร้องขอรื้อฟื้นคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม่ ต่อศาลจังหวัดเชียงราย ซึ่งต่อมาศาลอุทธรณ์ได้มีคำสั่งยกคำร้องดังกล่าวของผู้ฟ้องคดี คำสั่งของ ศาลอุทธรณ์จึงเป็นที่สุดตามมาตรา ๑๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการรื้อฟื้นคดีอาญา ขึ้นพิจารณาใหม่ พ.ศ. ๒๕๒๖ ต่อมา เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำขอรับความช่วยเหลือ ในการดำเนินคดีอันเป็นค่าทนายความและค่าฤชาธรรมเนียมต่อสำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร โดยผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำขอแยกเป็น ๒ คำขอ คือ (๑) คำขอที่ สกย-๓-๐๐๗๗๓/๒๕๖๐ เป็นค่าทนายความ และค่าฤชาธรรมเนียมในคดีอาญาในการยื่นฟ้องนาย ณ. กับพวกรวม ๒ คน ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ออมทรัพย์ครูเชียงราย และเคยเป็นพยานโจทก์ในคดีของศาลฎีกา คดีหมายเลขแดงที่ ๕๘๖๖/๒๕๕๖ ในฐานความผิดเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่รับรองเอกสารเท็จต่อศาลอาญา คดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง (๒) คำขอที่ สกย-๓-๐๐๗๖๕/๒๕๖๐ เป็นค่าทนายความและ



ค่าฤชาธรรมเนียมในคดีอาญาในการยื่นฟ้องนางสาว ภ. กับพวกรวม ๖ คน ซึ่งเคยเป็นพยานโจทก์ ในคดีของศาลฎีกา คดีหมายเลขแดงที่ ๕๘๖๖/๒๕๔๖ ในข้อหาเบิกความเท็จ ทำพยานหลักฐาน อันเป็นเท็จ นำสืบหรือแสดงพยานหลักฐานเท็จต่อศาลจังหวัดเชียงราย ซึ่งเห็นได้ว่าการยื่นฟ้องคดีดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีมีวัตถุประสงค์ที่จะให้ศาลยุติธรรมมีคำพิพากษาถึงที่สุดว่า คำเบิกความของพยานบุคคล หรือพยานหลักฐานอื่นนอกจากพยานบุคคล ที่ศาลอาศัยเป็นหลักในการพิพากษาคดีของศาลฎีกา คดีหมายเลขแดงที่ ๕๘๖๖/๒๕๔๖ นั้น เป็นคำเบิกความเท็จหรือไม่ถูกต้องตรงกับความจริง หรือเป็น พยานหลักฐานปลอมหรือเป็นเท็จหรือไม่ถูกต้องตรงกับความจริง อันมีผลต่อการที่ผู้ฟ้องคดีจะได้ ใช้สิทธิในการยื่นคำร้องขอให้รื้อฟื้นคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม่อีกครั้ง ทั้งนี้ ตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติการรื้อฟื้นคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม่ฯ อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้ความช่วยเหลือ ตามมาตรา ๒๘ แห่งพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรมฯ ประกอบกับข้อ ๑๐ และข้อ ๑๒ วรรคหนึ่ง ของระเบียบคณะกรรมการกองทุนยุติธรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการช่วยเหลือประชาชนในการดำเนินคดีฯ ดังกล่าวข้างต้น ประกอบกับพฤติกรรม และข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผู้ฟ้องคดีในคดีนี้แล้ว เห็นว่า ประการที่หนึ่ง พฤติกรรมและข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ ผู้ฟ้องคดี เมื่อปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้ใช้สิทธิต่อสู่คดีอาญาฐานปลอมเอกสารสิทธิ์และใช้เอกสารสิทธิ์ปลอม อย่างเต็มที่แล้ว จนกระทั่งศาลฎีกาได้มีคำพิพากษาลงโทษจำคุก ๖ เดือน โดยไม่รอลงอาญา ประกอบกับ ผู้ฟ้องคดีเคยได้รับการช่วยเหลือจากสภานายความภาค ๕ ในการยื่นคำร้องขอรื้อฟื้นคดีอาญา ขึ้นพิจารณาใหม่ต่อศาลจังหวัดเชียงราย ซึ่งต่อมาศาลอุทธรณ์ได้มีคำสั่งยกคำร้อง คำสั่งดังกล่าวจึงเป็น ที่สุดแล้ว ทั้งนี้ ตามมาตรา ๑๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการรื้อฟื้นคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม่ฯ ประการที่สอง ฐานะของผู้ฟ้องคดี โดยคำนึงถึงรายได้หรือความสามารถทางเศรษฐกิจของผู้ขอรับ ความช่วยเหลือ ภาระค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพตามปกติอันควรแก่ฐานะานุรูป และภาระหนี้สินของ ผู้ขอรับความช่วยเหลือที่ไม่สามารถเข้าถึงความยุติธรรมเป็นสำคัญ เห็นได้ว่า ผู้ฟ้องคดีจบการศึกษา ในระดับปริญญาโท ขณะยื่นคำขอรับการสนับสนุนเงินหรือค่าใช้จ่ายกองทุนยุติธรรมมีอายุเพียง ๔๑ ปี ถือว่ายังเป็นผู้มีความสามารถในการประกอบอาชีพเพื่อให้มีรายได้ต่อการเลี้ยงชีพและชำระหนี้ ตามครองครองของสุจริตชนโดยทั่วไป ส่วนหน้าที่ในการเลี้ยงดูบุตรนั้น ถือเป็นหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็น บิดาที่พึงจะต้องกระทำ ผู้ฟ้องคดีไม่อาจนำข้ออ้างดังกล่าวมาเป็นเหตุเพื่อขอรับความช่วยเหลือ เงินกองทุนยุติธรรมได้ สำหรับข้อพิจารณาประการสุดท้าย โอกาสที่ผู้ฟ้องคดีจะได้รับการช่วยเหลือ หรือบรรเทาความเสียหายตามกฎหมายอื่น เห็นได้ว่า หลังจากผู้ฟ้องคดีพ้นโทษจำคุกผู้ฟ้องคดี มีความสามารถในการเดินทางไปใช้สิทธิร้องเรียนต่อหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในกรุงเทพมหานครและ ต่างจังหวัดหลายแห่ง รวมทั้งแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนเพื่อให้มีการดำเนินคดีกับคู่กรณี และผู้ที่เกี่ยวข้องที่ทำให้ผู้ฟ้องคดีต้องโทษคดีอาญา โดยพนักงานสอบสวนและพนักงานอัยการ ได้มีความเห็นสั่งไม่ฟ้อง อันแสดงให้เห็นว่า ผู้ฟ้องคดีสามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้ด้วยตนเองแล้ว กรณีจึงเห็นได้ว่า คำขอรับความช่วยเหลือตามพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรมฯ ของผู้ฟ้องคดี ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้ความช่วยเหลือตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๘ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ประกอบกับข้อ ๑๐ และข้อ ๑๒ วรรคหนึ่ง ของระเบียบคณะกรรมการ



กองทุนยุติธรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการช่วยเหลือประชาชนในการดำเนินคดีฯ
ดังนั้น มติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ไม่อนุมัติคำขอรับความช่วยเหลือในการดำเนินคดีอาญาอันเป็น
ค่าทนายความและค่าฤชาธรรมเนียมให้แก่ผู้ฟ้องคดี และมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่แจ้งยืนยันไม่อนุมัติ
ตามมติเดิม จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อร. ๑๔/๒๕๖๘)



คดีปกครองเกี่ยวกับการพระราชทานอภัยโทษและการราชทัณฑ์

๑. การพระราชทานอภัยโทษ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒. การราชทัณฑ์

พฤติกรรมของผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้ต้องขังที่มีลักษณะเป็นการต่อต้านการปกครองและยุยงผู้ต้องขังอื่นทำให้เกิดความสับสนและต่อต้านมาตรการควบคุมของเรือนจำ อาจก่อให้เกิดปัญหาด้านการปกครองผู้ต้องขังซึ่งมีจำนวนมากได้ การที่คณะกรรมการจำแนกลักษณะผู้ต้องขังของเรือนจำกลางเขาบินได้นำข้อมูลรายงานความประพฤติของผู้ฟ้องคดีดังกล่าวมาใช้ประกอบในการพิจารณากำหนดแผนการควบคุม แก้ไข บำบัด พื้นฟู และการปฏิบัติต่อผู้ฟ้องคดีในการพัฒนาพฤตินิสัยของผู้ฟ้องคดี เพื่อให้ผู้ฟ้องคดีเข้าใจถึงมาตรการควบคุม ระเบียบวินัย และสร้างทัศนคติที่ดีต่อองค์กร โดยกำหนดให้ผู้ฟ้องคดีเข้าร่วมโครงการส่งเสริมความมีระเบียบวินัย คุณธรรม และจริยธรรมของผู้ต้องขัง จึงมีเหตุผลอันควรและชอบด้วยกฎหมาย และเมื่อข้อเท็จจริงรับฟังไม่ได้ว่า เจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้ควบคุมดูแลการฝึกอบรมโครงการดังกล่าวในชั้นตอนที่ ๑ ได้ปฏิบัติต่อผู้ฟ้องคดีโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยจงใจกลั่นแกล้งผู้ฟ้องคดีให้ได้รับอันตรายอย่างร้ายแรงแก่กายและจิตใจ หรือจงใจทำให้การฝึกอบรมโครงการดังกล่าวของผู้ฟ้องคดีเกิดความไม่แน่ชัดว่าจะสิ้นสุดลงเมื่อใดตามที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้าง จึงไม่อาจรับฟังได้ว่ากรณีมีการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี

ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ต้องขังในเรือนจำกลางเขาบินฟ้องว่า เจ้าหน้าที่ของเรือนจำใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบ กลั่นแกล้งและทรมานผู้ฟ้องคดี ทั้งในเรื่องการไม่อนุญาตให้ยื่นคำร้องต่อศาล การบังคับให้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมโครงการส่งเสริมความมีระเบียบวินัย คุณธรรม และจริยธรรมของผู้ต้องขังที่ต้องยืนตากแดดเป็นเวลานานทั้งที่ผู้ฟ้องคดีมีโรคประจำตัว และการไม่พิจารณาเลื่อนชั้นผู้ต้องขังตามระเบียบอย่างเป็นธรรม ทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความทุกข์ทรมานทั้งทางร่างกายและจิตใจ ขอให้ศาลมีคำสั่งให้กรมราชทัณฑ์ (ผู้ถูกฟ้องคดี) ชดเชยค่าเสียหาย ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ขณะเกิดเหตุผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ต้องขังในคดียาเสพติด ต้องโทษจำคุกตลอดชีวิต ถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำกลางเขาบินอันเป็นเรือนจำความมั่นคงสูงที่ใช้ในการควบคุมผู้ต้องขังคดียาเสพติดและผู้ค้ายาเสพติด โดยเมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๑ ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำร้องเพื่อขออนุญาตส่งคำร้องขอให้แก้ไขมาตรการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังของเรือนจำกลางเขาบินที่เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีต้องถูกแยกคุมขังเพื่อไม่ให้ติดต่อกับผู้ต้องขังอื่นเป็นระยะเวลา ๓๐ วัน ภายหลังกลับจากศาล ตามคำสั่งเรือนจำกลางเขาบิน ลงวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ แต่เรือนจำกลางเขาบินไม่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดียื่นคำร้องเพื่อขอแก้ไขมาตรการดังกล่าว โดยหัวหน้าฝ่ายควบคุมแดน ๑ และหัวหน้าฝ่ายควบคุมกลาง ได้รายงานพฤติกรรมของผู้ฟ้องคดีดังกล่าวต่อคณะกรรมการจำแนกลักษณะผู้ต้องขังของเรือนจำกลางเขาบินว่า อาจก่อให้เกิดปัญหาด้านการปกครองผู้ต้องขังโดยรวมซึ่งมีจำนวนมาก



คณะกรรมการจำแนกลักษณะผู้ต้องขังของเรือนจำกลางเขาบินจึงได้ให้ผู้ฟ้องคดีเข้าร่วมฝึกอบรมโครงการส่งเสริมความมีระเบียบวินัย คุณธรรม และจริยธรรมของผู้ต้องขัง จากข้อเท็จจริงดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีต้องเข้ารับการฝึกอบรมโครงการส่งเสริมความมีระเบียบวินัย คุณธรรม และจริยธรรมของผู้ต้องขัง เนื่องจากผู้ฟ้องคดีมีพฤติกรรมไม่ยอมรับมาตรการควบคุมและกฏระเบียบของเรือนจำ โดยได้ยื่นคำร้องขอให้แก้ไขมาตรการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังของเรือนจำกลางเขาบินที่มีวัตถุประสงค์เพื่อตัดวงจรเครือข่ายยาเสพติดโดยที่ไม่มีเหตุอันสมควร การกระทำของผู้ฟ้องคดีจึงเห็นได้ว่ามีลักษณะเป็นการต่อต้านการปกครองและยุยงผู้ต้องขังอื่นทำให้เกิดความสับสนและต่อต้านมาตรการควบคุมของเรือนจำกลางเขาบิน อาจก่อให้เกิดปัญหาด้านการปกครองผู้ต้องขังซึ่งมีจำนวนมากได้ตามที่หัวหน้าฝ่ายควบคุมกลางได้รายงานพฤติกรรมดังกล่าวต่อคณะกรรมการจำแนกลักษณะผู้ต้องขังของเรือนจำกลางเขาบิน การที่คณะกรรมการฯ ได้นำข้อมูลรายงานความประพฤติของผู้ฟ้องคดีมาประกอบในการพิจารณากำหนดแผนการควบคุม แก้ไข บำบัด พื้นฟู และการปฏิบัติต่อผู้ฟ้องคดีในการพัฒนาพฤตินิสัยของผู้ฟ้องคดี เพื่อให้ผู้ฟ้องคดีเข้าใจถึงมาตรการควบคุม ระเบียบวินัย และสร้างทัศนคติที่ดีต่อองค์กร โดยกำหนดให้ผู้ฟ้องคดีเข้าร่วมโครงการส่งเสริมความมีระเบียบวินัย คุณธรรม และจริยธรรมของผู้ต้องขัง จึงมีเหตุผลอันควรและชอบด้วยกฎหมายแล้ว ทั้งนี้ เมื่อการฝึกอบรมในชั้นตอนที่ ๑ ได้กำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับระยะเวลาการฝึก สถานที่ฝึก รูปแบบการฝึกเอาไว้โดยชัดเจนว่า ระยะเวลาการฝึกจำนวน ๖๐ วัน (ไม่นับวันหยุดราชการ) ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐-๑๕.๐๐ นาฬิกา กำหนดสถานที่ฝึก ณ สนามกีฬากลาง ของฝ่ายควบคุมผู้ต้องขัง และกำหนดกิจวัตรประจำวันสำหรับผู้ต้องขังในการฝึกปฏิบัติตามโครงการในชั้นตอนที่ ๑ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ นาฬิกา กำหนดฝึก ๕๐ นาที พัก ๑๐ นาที ตั้งแต่เวลา ๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ นาฬิกา พักรับประทานอาหาร และฝึกต่อตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ นาฬิกา รูปแบบการฝึกจะเป็นการฝึกปฏิบัติบุคคลทำมือเปล่า การฝึกทำกายบริหาร การฝึกปฏิบัติตามสัญญาณนกหวีด และการฝึกรายงานตัว เพื่อเสริมสร้างความอดทน ความมีระเบียบวินัย และความแข็งแรงของร่างกายให้กับผู้ต้องขัง ซึ่งเห็นได้ว่าจำเป็นต้องเบิกตัวผู้ต้องขังออกมาฝึกกลางแจ้งตามกำหนดระยะเวลาการฝึก สถานที่ฝึก และรูปแบบการฝึกที่กำหนดไว้ ซึ่งอาจทำให้ผู้ต้องขังเกิดอาการเจ็บป่วยในระหว่างการฝึกอันเป็นเรื่องปกติที่อาจเกิดขึ้นได้ โดยหากผู้ต้องขังเกิดอาการเจ็บป่วยในระหว่างการฝึกก็สามารถยื่นคำร้องขออนุญาตลาพักการฝึกได้ตลอดเวลา เพียงแต่ไม่อาจนำระยะเวลาที่ขอลาพักมานับเป็นวันฝึกอบรมได้ ซึ่งผู้ฟ้องคดีทราบถึงสิทธิดังกล่าวเป็นอย่างดีและได้ยื่นคำร้องขออนุญาตลาพักการฝึกกลางแจ้ง เนื่องจากเจ็บป่วยมาตลอดจำนวนหลายครั้ง จนเป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดียังไม่ผ่านการฝึกในชั้นตอนที่ ๑ นาย ว. ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดี และเป็นประธานควบคุมดูแลการฝึกอบรมโครงการดังกล่าวในชั้นตอนที่ ๑ ได้พิจารณาอนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีลาพักการฝึกมาตลอดหากเห็นว่าผู้ฟ้องคดีมีอาการเจ็บป่วยจริง และได้จัดหาสถานที่พักให้กับผู้ฟ้องคดี อีกทั้งยังประสานให้พยาบาลเรือนจำเข้ามาตรวจรักษาตามที่ผู้ฟ้องคดีร้องขอด้วย ดังนั้นจึงยังฟังไม่ได้ว่านาย ว. เจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้ควบคุมดูแลการฝึกอบรมโครงการดังกล่าวในชั้นตอนที่ ๑ ได้ปฏิบัติต่อผู้ฟ้องคดีโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยจงใจกลั่นแกล้งผู้ฟ้องคดีให้ได้รับอันตรายอย่างร้ายแรงแก่กายและจิตใจ หรือจงใจทำให้การฝึกอบรมโครงการดังกล่าวของผู้ฟ้องคดีเกิดความไม่แน่ชัดว่าจะสิ้นสุดลงเมื่อใดตามที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้าง อันจะเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี



ส่วนที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าไม่ได้รับการพิจารณาเลื่อนชั้นในงวดเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ เกิดจากการกระทำโดยมิชอบด้วยกฎหมายของเจ้าหน้าที่ในสังกัดของผู้ถูกฟ้องคดี นั้น แม้ว่าในขณะเกิดเหตุผู้ฟ้องคดีจะเป็นนักโทษเด็ดขาดชั้นดีที่มีรายชื่อเข้าเกณฑ์จะได้รับการพิจารณาเลื่อนชั้นในวันสิ้นเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ จากชั้นดีเลื่อนเป็นชั้นดีมากก็ตาม แต่การที่จะได้รับการพิจารณาเลื่อนชั้นได้นั้นผู้ฟ้องคดีซึ่งมีรายชื่อจะต้องยื่นคำร้องขอรับการพิจารณาเลื่อนชั้นตามแบบฟอร์มที่ผู้ถูกฟ้องคดีกำหนดพร้อมเอกสารประกอบ และต้องผ่านเกณฑ์การประเมินพฤติกรรมนักโทษเด็ดขาดตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีกำหนดด้วย ซึ่งโดยปกติแล้วเมื่อผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้ต้องขังแดน ๖ หัวหน้าฝ่ายควบคุมแดน ๖ จะเป็นผู้ประเมินพฤติกรรมของผู้ฟ้องคดีเอง แต่คดีนี้คณะกรรมการจำแนกลักษณะผู้ต้องขังได้มีมติเห็นว่าเมื่อผู้ฟ้องคดีเป็นผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการส่งเสริมความมีระเบียบวินัย คุณธรรม และจริยธรรมของผู้ต้องขังตามมติคณะกรรมการจำแนกลักษณะผู้ต้องขังเรือนจำกลางเขาบินในชั้นตอนที่ ๑ ซึ่งเป็นขั้นตอนการส่งเสริมความมีระเบียบวินัยตั้งแต่วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๑ โดยมีหัวหน้าฝ่ายควบคุมกลางคือ นาย ว. เป็นประธานคณะกรรมการประเมินผล ได้มีการเบิกตัวผู้ฟ้องคดีเข้ารับการฝึกอบรมเรือนสนามกีฬาภายในวันราชการทุกวัน คณะกรรมการจำแนกลักษณะผู้ต้องขังจึงมีมติมอบหมายให้นาย ว. เป็นผู้ทำการประเมินพฤติกรรมด้านต่าง ๆ ของผู้ฟ้องคดีตามระเบียบที่กำหนดแทนหัวหน้าฝ่ายควบคุมแดน ๖ โดยได้แจ้งมติดังกล่าวพร้อมแจ้งบันทึกของฝ่ายทัณฑปฏิบัติ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ เรื่อง การตรวจสอบนักโทษเด็ดขาดที่เข้าเกณฑ์จะได้รับการพิจารณาเลื่อนชั้นในวันสิ้นเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ ให้ผู้ฟ้องคดีทราบแล้วเมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒ ดังนั้น การที่ต่อมา นาย ว. ได้มอบหมายให้ผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงานแจ้งกับผู้ฟ้องคดีว่า ให้เขียนคำร้องขอรับการประเมินพฤติกรรมใหม่ โดยให้ระบุข้อความในคำร้องใหม่ว่ามีความประสงค์ขอให้หัวหน้าฝ่ายควบคุมกลางคือ นาย ว. เป็นผู้ประเมินพฤติกรรมการเลื่อนชั้นในงวดสิ้นเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ จึงเป็นการกระทำโดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว แต่ผู้ฟ้องคดีปฏิเสธไม่ยอมแก้ไข การที่ภายหลังต่อมาผู้ฟ้องคดีได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายทัณฑปฏิบัติเรือนจำกลางเขาบินว่า ผู้ฟ้องคดีไม่ได้รับการเลื่อนชั้นในงวดสิ้นเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ จึงเห็นได้ว่ามิได้เกิดจากการกระทำโดยมิชอบด้วยกฎหมายในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในสังกัดของผู้ถูกฟ้องคดี (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๘๓๓/๒๕๖๓)



บทที่ ๒๕

คดีปกครองเกี่ยวกับองค์วิชาชีพ

๑. องค์วิชาชีพด้านกฎหมาย

๑.๑ สถานายความ

๑.๑.๑ คำสั่งห้ามทำการเป็นทนายความ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๑.๒ คำสั่งลบบชื่อออกจากทะเบียนทนายความ

พฤติการณ์ของทนายความที่นำคำเบิกความของลูกความ (ผู้กล่าวหา) ในคดีก่อน ไปใช้อ้างเป็นพยานหลักฐานในคดีที่ตนรับเป็นทนายความให้กับผู้ซึ่งเป็นคู่ความที่เป็นปรปักษ์กับผู้กล่าวหา ในกรณีเดียวกัน ถือได้ว่าทนายความผู้นั้นได้รับปรึกษาหารือ หรือได้รู้เรื่องกรณีแห่งคดีโดยหน้าที่อันเกี่ยวข้องกับคู่ความฝ่ายหนึ่ง แล้วภายหลังไปรับเป็นทนายความหรือใช้ความรู้ที่ได้มานั้นช่วยเหลือคู่ความอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งเป็นปรปักษ์อยู่ในกรณีเดียวกัน อันเป็นการประพฤติดมรรยาททนายความตามข้อ ๑๓ ประกอบกับข้อ ๔ ของข้อบังคับสถานายความ ว่าด้วยมรรยาททนายความ พ.ศ. ๒๕๒๙

อย่างไรก็ตาม โดยที่มาตรา ๕๒ แห่งพระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. ๒๕๒๘ ได้กำหนดให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา ๖๖ มาตรา ๖๗ หรือมาตรา ๖๘ สามารถใช้ดุลพินิจพิจารณาสั่งลงโทษสามสถาน จากโทษสถานเบาไปสถานหนัก ซึ่งการลบบชื่อออกจากทะเบียนทนายความ เป็นโทษสถานหนักที่สุด การที่จะลงโทษสถานดังกล่าวได้ ต้องปรากฏว่าทนายความผู้นั้นได้ประพฤติดมรรยาททนายความ โดยลักษณะแห่งการกระทำดังกล่าวต้องเป็นการกระทำที่ชั่วร้ายที่แสดงให้เห็นว่าทนายความผู้นั้นไม่น่าไว้วางใจในความซื่อสัตย์สุจริต และเป็นการกระทำที่เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ หรือทนายความผู้นั้นประกอบอาชีพ ดำเนินธุรกิจ หรือประพฤติดนอันเป็นการฝ่าฝืนต่อศีลธรรมอันดี หรือเป็นการเสื่อมเสียต่อศักดิ์ศรีและเกียรติคุณของทนายความ ดังนั้น เมื่อตามข้อเท็จจริงในคดีนี้ฟังได้ว่า พฤติการณ์ของทนายความดังกล่าวยังไม่ถึงขนาดเป็นการกระทำที่ชั่วร้ายที่แสดงให้เห็นว่าทนายความผู้นั้นไม่น่าไว้วางใจในความซื่อสัตย์สุจริต และเป็นการกระทำที่เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ หรือเป็นการประกอบอาชีพ ดำเนินธุรกิจ หรือประพฤติดนอันเป็นการฝ่าฝืนต่อศีลธรรมอันดี หรือเป็นการเสื่อมเสียต่อศักดิ์ศรีและเกียรติคุณของทนายความ ฉะนั้น การที่คณะกรรมการสถานายความมีคำสั่งชี้ขาดคดีมรรยาททนายความลงโทษลบบชื่อทนายความคนดังกล่าวออกจากทะเบียนทนายความ จึงเป็นการออกคำสั่งลงโทษที่รุนแรงเกินกว่ากรณีอันเป็นการใช้ดุลพินิจโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย



ผู้ฟ้องคดีถูกกล่าวหาว่าประพฤติผิดมรรยาททนายความ คณะกรรมการมรรยาททนายความพิจารณาแล้วเห็นว่า การที่ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นทนายความให้ผู้กล่าวหาในคดีของศาลอาญาระหว่างผู้กล่าวหา โจทก์ กับ นาย ภ. จำเลย ซึ่งศาลฎีกาได้อ่านคำพิพากษาคดีถึงที่สุดเมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๒ แต่ได้มาเป็นทนายความให้กับคู่ความแปรปักษ์ในอีกคดีหนึ่ง เป็นการประพฤติผิดมรรยาททนายความ แม้คดีที่ผู้ฟ้องคดีเป็นทนายความให้ผู้กล่าวหาจะถึงที่สุดไปก่อนที่ผู้ฟ้องคดีจะรับเป็นทนายความให้กับคู่ความแปรปักษ์ ก็ไม่ทำให้การกระทำที่ผู้ฟ้องคดีได้รับเข้าเป็นทนายความให้กับคู่ความแปรปักษ์กับผู้กล่าวหาไม่เป็นความผิด เพราะการที่ผู้ฟ้องคดีได้ล่วงรู้ถึงข้อเท็จจริงต่าง ๆ ในคดีที่ผู้ฟ้องคดีเป็นทนายความให้ผู้กล่าวหาแล้วย่อมยังคงมีอยู่ ดังนั้น トラบเท่าที่คู่ความที่ตนได้รับเป็นทนายความยังไม่ได้ยินยอมหรืออนุญาตผู้ฟ้องคดีเข้าเป็นทนายความให้กับคู่ความฝ่ายที่เป็นแปรปักษ์กับผู้กล่าวหาจึงเป็นการกระทำที่ควรได้รับพิจารณาหรือ หรือได้รู้เรื่องกรณีแห่งคดีใดโดยหน้าที่อันเกี่ยวข้องกับคู่ความอีกฝ่ายหนึ่ง แล้วภายหลังไปรับเป็นทนายความหรือใช้ความรู้ที่ได้มานั้นช่วยเหลือคู่ความอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งเป็นแปรปักษ์อยู่ในกรณีเดียวกัน อันเป็นการประพฤติผิดมรรยาททนายความตามข้อ ๑๓ ของข้อบังคับสภาทนายความ ว่าด้วยมรรยาททนายความ พ.ศ. ๒๕๒๙ จึงมีมติเอกฉันท์ให้ลงโทษผู้ฟ้องคดีห้ามทำการเป็นทนายความมีกำหนด ๑ ปี ตามมาตรา ๕๒ (๒) แห่งพระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. ๒๕๒๘ และได้ส่งเรื่องให้คณะกรรมการสภาทนายความ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) พิจารณาตามมาตรา ๖๗ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีมติว่า การกระทำของผู้ฟ้องคดีเป็นการให้คำปรึกษาหรือได้รู้เรื่องแห่งคดีโดยหน้าที่อันเกี่ยวข้องกับคู่ความอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งเป็นแปรปักษ์กันในหลายกรณีต่างกรรมต่างวาระ โดยไม่คำนึงถึงจริยธรรมแห่งวิชาชีพทนายความนำมาซึ่งความเสื่อมเสียต่อศักดิ์ศรีและเกียรติคุณแห่งวิชาชีพทนายความ เป็นการประพฤติผิดมรรยาททนายความตามข้อ ๑๓ และข้อ ๑๘ ของข้อบังคับสภาทนายความ ว่าด้วยมรรยาททนายความฯ จึงมีมติเสียงข้างมาก แก่คำสั่งชี้ขาดของคณะกรรมการมรรยาททนายความ เป็นให้ลบชื่อผู้ฟ้องคดีออกจากทะเบียนทนายความตามมาตรา ๕๒ (๓) แห่งพระราชบัญญัติทนายความฯ ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นอุทธรณ์คำสั่งต่อสภานายกพิเศษแห่งสภาทนายความ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) แต่ได้รับการวินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์ จึงได้ยื่นฟ้องเป็นคดีนี้ เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีรับเป็นทนายความให้ผู้กล่าวหา ยื่นฟ้องผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติต่อศาลอาญาในคดีก่อนและคดีถึงที่สุดตามคำพิพากษาศาลฎีกาเมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๒ แล้ว ต่อมา ผู้ฟ้องคดีไปรับเป็นทนายความให้มูลนิธิ ท. ยื่นฟ้องผู้กล่าวหาต่อศาลจังหวัดพระโขนง และไปรับเป็นทนายความให้นาง ร. ซึ่งถูกผู้กล่าวหา ยื่นฟ้องต่อศาลอาญากรุงเทพใต้ โดยสองคดีหลังดังกล่าวผู้ฟ้องคดีได้นำคำเบิกความของผู้กล่าวหาในคดีของศาลอาญาคดีก่อนที่เบิกความเมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๔๒ วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๔๓ วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๔๓ วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๔๓ วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๔๓ วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๔๓ และวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๔๓ ไปใช้อ้างเป็นพยานหลักฐานในคดีที่ผู้ฟ้องคดีรับเป็นทนายความให้แก่นุสนธิ ท. และนาง ร. ซึ่งเป็นคู่ความที่เป็นแปรปักษ์กับผู้กล่าวหา ในกรณีเดียวกัน จึงถือว่าผู้ฟ้องคดีได้รับปรึกษาหารือ หรือได้รู้เรื่องกรณีแห่งคดีใดโดยหน้าที่อันเกี่ยวข้องกับคู่ความฝ่ายหนึ่ง แล้วภายหลังไปรับเป็นทนายความหรือใช้ความรู้ที่ได้มานั้นช่วยเหลือคู่ความอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งเป็นแปรปักษ์อยู่ในกรณีเดียวกัน อันเป็นการประพฤติผิดมรรยาททนายความตามข้อ ๑๓ ประกอบกับข้อ ๔ ของข้อบังคับสภาทนายความ ว่าด้วยมรรยาททนายความฯ



อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่นายความผู้ใดประพฤติผิดมรรยาทนายความ มาตรา ๕๒ แห่งพระราชบัญญัติทนายความฯ ได้กำหนดให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา ๖๖ มาตรา ๖๗ หรือมาตรา ๖๘ สามารถใช้ดุลพินิจพิจารณาสั่งลงโทษสถานหนัก จากโทษสถานเบาไปสถานหนัก โดยที่การลบชื่อออกจากทะเบียนทนายความเป็นโทษสถานหนักที่สุด การที่จะลงโทษสถานดังกล่าวได้ ต้องปรากฏว่านายความผู้นั้นได้ประพฤติผิดมรรยาทนายความ โดยลักษณะแห่งการกระทำดังกล่าวต้องเป็นการกระทำที่ชั่วร้ายที่แสดงให้เห็นว่านายความผู้นั้นไม่น่าไว้วางใจในความซื่อสัตย์สุจริต และเป็นการกระทำที่เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ หรือนายความผู้นั้นประกอบอาชีพ ดำเนินธุรกิจ หรือประพฤติดนอื่นเป็นการฝ่าฝืนต่อศีลธรรมอันดี หรือเป็นการเสื่อมเสียต่อศักดิ์ศรีและเกียรติคุณของทนายความ ซึ่งเมื่อพิจารณาคำเบิกความของผู้กล่าวหาแล้วเห็นว่า เป็นคำเบิกความที่ปฏิเสธความเกี่ยวข้องกับคริสตจักรและมูลนิธิ ท. ซึ่งคำเบิกความดังกล่าวไม่ใช่พยานสำคัญที่เป็นข้อเท็จจริงหรือข้อชนะในคดี ดังจะเห็นได้จากคำพิพากษาของศาลอาญากรุงเทพใต้ว่า ศาลไม่ใช่ดุลพินิจรับฟังคำเบิกความของผู้กล่าวหาในคดีของศาลอาญาคดีก่อนเป็นสำคัญ แต่รับฟังพยานหลักฐานอื่น ๆ ของจำเลย และโดยปกติแล้ว การใช้ดุลพินิจรับฟังพยานหลักฐานของศาล ศาลจะรับฟังพยานหลักฐานอื่น ๆ ประกอบกัน ไม่ได้รับฟังพยานหลักฐานใดพยานหลักฐานหนึ่งโดยลำพัง จึงเห็นว่าพฤติการณ์ที่ผู้ฟ้องคดีนำคำเบิกความของผู้กล่าวหาไปใช้อ้างเป็นพยานหลักฐานในคดีที่ผู้ฟ้องคดีรับเป็นทนายความให้มูลนิธิ ท. และนาง ร. ซึ่งเป็นคู่ความที่เป็นปรปักษ์กับผู้กล่าวหาในกรณีเดียวกัน ยังไม่ถึงขนาดเป็นการกระทำที่ชั่วร้ายที่แสดงให้เห็นว่านายความผู้นั้นไม่น่าไว้วางใจในความซื่อสัตย์สุจริต และเป็นการกระทำที่เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ หรือเป็นการประกอบอาชีพ ดำเนินธุรกิจ หรือประพฤติดนอื่นเป็นการฝ่าฝืนต่อศีลธรรมอันดี หรือเป็นการเสื่อมเสียต่อศักดิ์ศรีและเกียรติคุณของทนายความ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งชี้ขาดคดีมรรยาทนายความให้ลงโทษลบชื่อผู้ฟ้องคดีออกจากทะเบียนทนายความ และการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำสั่งยืนตามคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงเป็นการออกคำสั่งลงโทษที่รุนแรงเกินกว่ากรณีอันเป็นการใช้ดุลพินิจโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อร. ๑๘/๒๕๖๘)

๑.๑.๓ คำสั่งยกคำกล่าวหา

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๑.๔ คำสั่งไม่รับคำกล่าวหา

กรณีผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำกล่าวหาว่า ผู้ถูกกล่าวหาได้กระทำการยุยงส่งเสริมให้ผู้ฟ้องคดีและนาง ช. ต้องเกิดข้อพิพาทเรื่องแนวเขตที่ดินขึ้นอีกคดีหนึ่ง อันเป็นการประพฤติดมรรยาทนายความ พร้อมกับเอกสารหลักฐานประกอบต่อประธานกรรมการมรรยาทนายความแล้ว โดยคำกล่าวหาดังกล่าวได้ทำเป็นหนังสือและมีรายละเอียดชื่อตัว ชื่อสกุล และที่อยู่ของผู้กล่าวหา ข้อกล่าวหาว่าทนายความคนใดประพฤติผิดมรรยาทนายความอย่างไร และลายมือชื่อผู้กล่าวหา ครบถ้วนถูกต้องตามข้อ ๑๔ วรรคหนึ่ง ของข้อบังคับสภาทนายความ ว่าด้วยการพิจารณาคดีมรรยาทนายความ พ.ศ. ๒๕๔๖ ประธานกรรมการมรรยาทนายความหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย



จะต้องทำการตรวจสอบคำกล่าวหาในเบื้องต้น และเมื่อไม่ปรากฏว่าคำกล่าวหาดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือสิทธิกล่าวหาสิ้นสุดลงแล้ว กรณีจึงมีเหตุอันสมควรให้มีการสอบสวนคดีมรรยาทนายความว่า การกระทำของผู้ถูกกล่าวหาเป็นการกระทำการใดอันเป็นการยุยงส่งเสริมให้มีการฟ้องร้องคดีกันในกรณีอันหามูลมิได้ หรือไม่ ดังนั้น ประธานกรรมการมรรยาทนายความจึงต้องมีคำสั่งรับคำกล่าวหาของผู้ฟ้องคดี เพื่อให้คณะกรรมการมรรยาทนายความแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทำการสอบสวนกรณีดังกล่าว แล้วเสนอต่อคณะกรรมการมรรยาทนายความพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดคดีมรรยาทนายความของผู้ถูกกล่าวหาต่อไป การที่กรรมการมรรยาทนายความปฏิบัติหน้าที่แทนประธานกรรมการมรรยาทนายความได้ดำเนินการก้าวล่วงเข้าไปวินิจฉัยประเด็นเนื้อหาของคดีมรรยาทนายความว่าการกระทำของผู้ถูกกล่าวหาไม่เป็นการยุยงส่งเสริมให้เกิดข้อพิพาทกัน แล้วมีคำสั่งไม่รับคำกล่าวหาของผู้ฟ้องคดี จึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

ผู้ฟ้องคดีได้รับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๓๑๒๔๙ ตำบลเกาะเรียน อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ต่อจากนาย น. ผู้เป็นบิดา โดยด้านทิศตะวันตกจดแม่น้ำเจ้าพระยา ได้มีที่งอกริมตลิ่งเกิดขึ้น และทางด้านทิศใต้จดกับที่ดินของนาง ส. มารดาของนาง ข. โดยที่ดินส่วนที่เป็นที่งอกมีนาง ก. มารดาของนางสาว พ. ปลุกบ้านอยู่บนที่ดินส่วนดังกล่าวด้วย ต่อมา เมื่อนาง ก. เสียชีวิตลง ผู้ฟ้องคดีได้ฟ้องขับไล่นางสาว พ. ซึ่งเป็นทายาทของนาง ก. ให้ออกจากที่ดินแปลงดังกล่าวต่อศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในคดีหมายเลขดำที่ พ๕๖๗/๒๕๖๒ แต่นางสาว พ. ต่อสู้คดีว่า ตนครอบครองปรปักษ์จนได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินนั้นแล้ว ศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจึงมีคำสั่งให้พนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงานที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาทำการรังวัดที่ดินเพื่อทำแผนที่พิพาทในคดี ซึ่งในระหว่างที่มีการนำวัดแนวเขตที่ดินพิพาท มีเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินข้างเคียงมาระวังเขตที่ดินของตนทุกด้าน โดยแนวเขตที่ดินของผู้ฟ้องคดีด้านทิศใต้ซึ่งจดกับที่ดินของนาง ส. มีนาง ข. มาระวังแนวเขตที่ดินของตน และมีการลงลายมือชื่อรับรองแนวเขตที่ดินโดยที่มีได้มีผู้ใดโต้แย้ง แต่เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่รังวัดที่ดินกลับไป นาย ค. ทนายความของนางสาว พ. จำเลยในคดีดังกล่าว ได้ช่วยนาง ข. นำเสาปูนมาปักในที่ดินส่วนที่เป็นที่งอกของผู้ฟ้องคดีทางด้านทิศใต้ซึ่งติดกับที่ดินของนาง ส. ซึ่งที่งอกบริเวณดังกล่าวไม่มีข้อพิพาทระหว่างผู้ฟ้องคดีกับนางสาว พ. และนาง ข. มาก่อน ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า การกระทำของนาย ค. มีลักษณะเป็นการยุยงส่งเสริมให้ผู้ฟ้องคดีและนาง ข. ต้องเกิดข้อพิพาทเรื่องแนวเขตที่ดินขึ้น อีกคดีหนึ่ง ผู้ฟ้องคดีจึงยื่นคำกล่าวหา ฉบับลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ต่อประธานกรรมการมรรยาทนายความ (ผู้ถูกฟ้องคดี) กล่าวหานาย ค. ว่า ได้กระทำความผิดมรรยาทนายความตามข้อ ๙ ของข้อบังคับสภาพทนายความ ว่าด้วยมรรยาทนายความ พ.ศ. ๒๕๒๙ ต่อมา กรรมการมรรยาทนายความปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ถูกฟ้องคดีได้มีคำสั่งคดีดำเลขที่ ๓๔๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ไม่รับคำกล่าวหาของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณา ผู้ฟ้องคดีจึงอุทธรณ์ต่อผู้ถูกฟ้องคดี และผู้ถูกฟ้องคดีได้มีคำสั่งลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ ยินตามคำสั่งเดิมที่ไม่รับคำกล่าวหาและให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครอง นั้น เมื่อคำกล่าวหาดังกล่าวได้ทำเป็นหนังสือและมีรายละเอียดข้อเท็จจริง ชื่อสกุล และที่อยู่ของผู้กล่าวหา ข้อกล่าวหาว่าทนายความคนใดประพฤติด



มรรยาททนายความอย่างใด และลายมือชื่อผู้กล่าวหา ครบถ้วนถูกต้องตามข้อ ๑๔ วรรคหนึ่ง ของข้อบังคับสภาพทนายความ ว่าด้วยการพิจารณาคดีมรรยาททนายความ พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดี หรือผู้ที่ผู้ถูกฟ้องคดีมอบหมายจะต้องทำการตรวจสอบคำกล่าวหาในเบื้องต้น และเมื่อไม่ปรากฏว่า คำกล่าวหาของผู้ฟ้องคดีเป็นคำกล่าวหาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่เป็นไปตามข้อ ๑๔ วรรคหนึ่ง ของข้อบังคับดังกล่าว หรือสิทธิกล่าวหาสิ้นสุดลงแล้ว จึงถือได้ว่ากรณีมีเหตุอันสมควรให้มีการสอบสวน คดีมรรยาททนายความว่า การกระทำของผู้ถูกกล่าวหาเป็นการยุยงส่งเสริมให้มีการฟ้องร้องคดีกันในกรณี อันหามูลมิได้ หรือไม่ และเมื่อถือได้ว่ามีเหตุอันสมควรให้มีการสอบสวนคดีมรรยาททนายความแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีจึงต้องมีคำสั่งรับคำกล่าวหาของผู้ฟ้องคดีเพื่อให้คณะกรรมการมรรยาททนายความแต่งตั้ง คณะกรรมการสอบสวนทำการสอบสวนกรณีดังกล่าว แล้วเสนอต่อคณะกรรมการมรรยาททนายความ พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดคดีมรรยาททนายความของผู้ถูกกล่าวหาต่อไปว่า ผู้ถูกกล่าวหาประพฤติผิด มรรยาททนายความหรือไม่ ประกอบกับเมื่อพิจารณาคำสั่งไม่รับคำกล่าวหาของผู้ฟ้องคดี ตามคำสั่ง คดีดำเลขที่ ๓๔๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ซึ่งกรรมการมรรยาททนายความปฏิบัติ หน้าที่แทนผู้ถูกฟ้องคดีได้วินิจฉัยว่า พฤติการณ์ตามคำกล่าวหายังไม่ปรากฏว่าการกระทำใดของผู้ถูกกล่าวหาเป็นการประพฤติผิดข้อบังคับสภาพทนายความ ว่าด้วยมรรยาททนายความฯ กรณีมีเหตุ อันไม่สมควรให้มีการสอบสวนคดีมรรยาททนายความตามข้อ ๑๗ วรรคสอง ของข้อบังคับสภาพทนายความ ว่าด้วยการพิจารณาคดีมรรยาททนายความฯ จึงมีคำสั่งไม่รับคำกล่าวหา นั้น ถือเป็นกรณีที่กรรมการ มรรยาททนายความได้ดำเนินการก้าวล่วงเข้าไปวินิจฉัยประเด็นเนื้อหาของคดีมรรยาททนายความ ซึ่งถือเป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการมรรยาททนายความตามมาตรา ๖๕ และมาตรา ๖๖ แห่งพระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. ๒๕๒๘ ดังนั้น การที่กรรมการมรรยาททนายความพิจารณาแล้ว เห็นว่า คำกล่าวหาของผู้ฟ้องคดียังไม่มีเหตุผลอันสมควรให้มีการสอบสวนคดีมรรยาททนายความ ในเรื่องที่กล่าวหา แล้วมีคำสั่งไม่รับคำกล่าวหาของผู้ฟ้องคดี จึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และเมื่อผู้ถูกฟ้องคดีได้พิจารณาอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีแล้วมีคำสั่งยืนตามคำสั่งดังกล่าวและให้ ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีโดยอาศัยข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย และเหตุผลอย่างเดียวกัน จึงไม่ชอบ ด้วยกฎหมายเช่นเดียวกัน (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๓๕๓/๒๕๖๘)

๑.๒ เนติบัณฑิตยสภา

เนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติ เนติบัณฑิตยสภา พ.ศ. ๒๕๐๗ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการศึกษานิติศาสตร์ การประกอบวิชาชีพ ทางกฎหมาย และควบคุมมรรยาททนายความตามกฎหมายว่าด้วยทนายความ รวมทั้งส่งเสริม ความสามัคคีและผดุงเกียรติของสมาชิก โดยคณะกรรมการเนติบัณฑิตยสภามีอำนาจหน้าที่ ดำเนินกิจการตามวัตถุประสงค์ของเนติบัณฑิตยสภา ซึ่งรวมถึงอำนาจในการพิจารณารับหรือ ไม่รับผู้ขอสมัครเป็นสมาชิกแห่งเนติบัณฑิตยสภาตามนัยข้อ ๑๒ ของข้อบังคับเนติบัณฑิตยสภา พ.ศ. ๒๕๐๗



คณะกรรมการเนติบัณฑิตยสภาหรือนายกหรือกรรมการเจ้าหน้าที่ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากนายก แล้วแต่กรณี ย่อมมีอำนาจพิจารณาว่าผู้สมัครเป็นสมาชิกแห่งเนติบัณฑิตยสภารายใด มีคุณสมบัติในการเป็นสมาชิกแห่งเนติบัณฑิตยสภาตามข้อ ๑๐ ประกอบกับข้อ ๑๒ ของข้อบังคับเนติบัณฑิตยสภาฯ หรือไม่ โดยที่การจะพิจารณาว่าผู้สมัครเป็นสมาชิกแห่งเนติบัณฑิตยสภาไม่เป็นบุคคลที่ควรรังเกียจแก่สังคม และประกอบด้วยคุณลักษณะที่จะดำรงเกียรติในการเป็นสมาชิกแห่งเนติบัณฑิตยสภาหรือไม่ นั้น เป็นกรณีที่กฎหมายไม่อาจกำหนดนิยามความหมายเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจนแน่นอนได้ว่าข้อเท็จจริงใดหรือพฤติการณ์การกระทำเช่นใด ถือว่าเป็นบุคคลที่ควรรังเกียจแก่สังคม เพื่อให้คณะกรรมการเนติบัณฑิตยสภามีอำนาจดุลพินิจพิจารณาตามข้อเท็จจริงและพฤติการณ์การกระทำของผู้สมัครแต่ละรายไป โดยคำนึงถึงเจตนารมณ์หรือวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งเนติบัณฑิตยสภาเป็นสำคัญ เมื่อพิจารณาพฤติกรรมของผู้ฟ้องคดีซึ่งสมัครเข้าเป็นสมาชิกวิสามัญแห่งเนติบัณฑิตยสภาที่เคยต้องโทษคดีอาญาขณะอายุ ๑๕ ปี ได้กระทำความผิดคดีอาญาในฐานความผิดต่อชีวิต พยายามฆ่า และความผิดฐานมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้โดยไม่ได้รับอนุญาต และขณะอายุ ๑๗ ปี ได้กระทำความผิดคดีอาญาในฐานความผิดต่อเสรีภาพ และความผิดเกี่ยวกับเพศ ซึ่งเป็นการกระทำความผิดที่ร้ายแรงกระทบต่อความสงบเรียบร้อยในชีวิตและกระทบต่อศีลธรรมอันดีของสังคม ประกอบกับเมื่อพิจารณาวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งเนติบัณฑิตยสภา ซึ่งมีวัตถุประสงค์บางประการเพื่อควบคุมบรรยาทนายความตามกฎหมายว่าด้วยทนายความ และส่งเสริมความสามัคคีและผดุงเกียรติของสมาชิกแล้ว ดังนั้น การที่คณะกรรมการเนติบัณฑิตยสภามีมติว่าไม่ควรรับผู้ฟ้องคดีเป็นสมาชิกวิสามัญแห่งเนติบัณฑิตยสภาเนื่องจากพฤติกรรมของผู้ฟ้องคดีดังกล่าวเป็นพฤติกรรมที่ไม่ควรได้รับเกียรติในการเป็นสมาชิกแห่งเนติบัณฑิตยสภา จึงเป็นการใช้ดุลพินิจที่เหมาะสมเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกฎหมาย มติดังกล่าวจึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย

ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้สอบผ่านหลักสูตรวิชาว่าความของสำนักฝึกอบรมวิชาว่าความแห่งสภานายความ ประสงค์จะขอจดทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นทนายความ จึงได้ยื่นใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกวิสามัญแห่งเนติบัณฑิตยสภาเพื่อให้เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนในการขอจดทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นทนายความตามกฎหมายว่าด้วยทนายความ โดยได้ยื่นใบสมัครพร้อมประวัติการถูกดำเนินคดีกรณีผู้ฟ้องคดีเคยต้องคดีอาญาประกอบการพิจารณา ต่อมา คณะกรรมการเนติบัณฑิตยสภา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) มีมติไม่รับผู้ฟ้องคดีเป็นสมาชิกวิสามัญแห่งเนติบัณฑิตยสภาเนื่องจากเห็นว่าผู้ฟ้องคดีมีพฤติการณ์การกระทำที่ทำผิดซ้ำซากและไม่มีเหตุอันควรที่จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า การที่ผู้ฟ้องคดีกระทำความผิดในขณะที่เป็นผู้เยาว์และไม่เคยกระทำความผิดหลังจากนั้นอีกเลย ผู้ฟ้องคดีได้กลับตัวเป็นคนดีและมีความตั้งใจที่จะศึกษาวิชาชีพกฎหมายเพื่อนำไปประกอบวิชาชีพ การกระทำดังกล่าวย่อมไม่ถือว่าเป็นพฤติกรรมร้ายแรงถึงขนาดที่จะทำให้เสื่อมเสียต่อเนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) หรือไม่เหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ในการเป็นทนายความแต่อย่างใด การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีมติดังกล่าวเป็นการตัดโอกาสการประกอบวิชาชีพทางกฎหมาย และเป็นการใช้ดุลพินิจที่ไม่อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ที่กำหนด



และเหมาะสม มติดังกล่าวจึงเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครอง เมื่อพิจารณาบทกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้ว เห็นว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติเนติบัณฑิตยสภา พ.ศ. ๒๕๐๗ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการศึกษานิติศาสตร์ การประกอบวิชาชีพทางกฎหมาย และควบคุมมรรยาททนายความตามกฎหมายว่าด้วยทนายความ รวมทั้งส่งเสริมความสามัคคีและผดุงเกียรติของสมาชิก โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีอำนาจหน้าที่ดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งรวมถึงอำนาจในการพิจารณารับหรือไม่รับผู้ขอสมัครเป็นสมาชิกแห่งเนติบัณฑิตยสภาตามนัยข้อ ๑๒ ของข้อบังคับเนติบัณฑิตยสภา พ.ศ. ๒๕๐๗ ซึ่งการเป็นสมาชิกแห่งเนติบัณฑิตยสภาเป็นคุณสมบัติประการหนึ่งของผู้ที่ได้รับใบอนุญาตให้เป็นทนายความตามมาตรา ๓๕ (๓) แห่งพระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. ๒๕๒๘ อีกทั้ง ผู้ที่เป็นสมาชิกแห่งเนติบัณฑิตยสภายังมีสิทธิสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการศาลยุติธรรมและข้าราชการอัยการตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวนอกจากจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ทางกฎหมายแล้ว ยังต้องไม่มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี ดังจะเห็นได้จากบทบัญญัติมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติทนายความฯ ที่บัญญัติว่าผู้ขอจดทะเบียนและรับใบอนุญาตต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้... (๔) ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดีและไม่เป็นผู้ได้กระทำการใดซึ่งแสดงให้เห็นว่าไม่น่าไว้วางใจในความซื่อสัตย์สุจริต และเมื่อพิจารณาหลักเกณฑ์ตามข้อ ๑๐ ประกอบกับข้อ ๑๒ ของข้อบังคับเนติบัณฑิตยสภาฯ เห็นว่า ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่เป็นบุคคลที่ควรรังเกียจแก่สังคม และประกอบด้วยคุณลักษณะที่ดำรงเกียรติในการเป็นสมาชิกแห่งเนติบัณฑิตยสภา โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ หรือนายกหรือกรรมการเจ้าหน้าที่ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากนายก แล้วแต่กรณี มีอำนาจพิจารณาว่าผู้สมัครเป็นสมาชิกแห่งเนติบัณฑิตยสภารายใดมีคุณสมบัติดังกล่าวหรือไม่ และโดยที่การจะพิจารณาว่าผู้สมัครเป็นสมาชิกแห่งเนติบัณฑิตยสภา ไม่เป็นบุคคลที่ควรรังเกียจแก่สังคม และประกอบด้วยคุณลักษณะที่จะดำรงเกียรติในการเป็นสมาชิกแห่งเนติบัณฑิตยสภาหรือไม่ นั้น เป็นกรณีที่กฎหมายไม่อาจกำหนดนิยามความหมายเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจนแน่นอนได้ว่าข้อเท็จจริงใดหรือพฤติการณ์การกระทำเช่นใดถือว่าเป็นบุคคลที่ควรรังเกียจแก่สังคม เพื่อให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีอำนาจดุลพินิจพิจารณาตามข้อเท็จจริงและพฤติการณ์การกระทำของผู้สมัครแต่ละรายไป โดยคำนึงถึงเจตนารมณ์หรือวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งเนติบัณฑิตยสภาเป็นสำคัญ ทั้งนี้ ลักษณะคุณสมบัติดังกล่าวจะต้องพิจารณาจากข้อเท็จจริงและพฤติกรรมแห่งการกระทำของผู้สมัครเป็นราย ๆ ไป รวมทั้งผลของการกระทำความดังกล่าวของผู้สมัครที่อาจกระทบต่อการดำรงเกียรติในการเป็นสมาชิกแห่งเนติบัณฑิตยสภา ย่อมเป็นเหตุที่ไม่อาจพิจารณาคุณลักษณะของบุคคลที่ไม่เป็นที่รังเกียจของสังคมเฉพาะในช่วงเวลาขณะที่สมัครได้ การพิจารณาว่าผู้สมัครเป็นสมาชิกเนติบัณฑิตยสภาเป็นบุคคลที่ควรรังเกียจแก่สังคมหรือไม่ จึงจำต้องพิจารณาจากข้อเท็จจริงและพฤติกรรมแห่งการกระทำที่เคยกระทำไว้ในอดีตด้วย เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ขณะผู้ฟ้องคดีอายุ ๑๕ ปี ได้กระทำความผิดคดีอาญา ในฐานความผิดต่อชีวิต พยายามฆ่า และความผิดฐานมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้โดยไม่ได้รับอนุญาต และขณะผู้ฟ้องคดีอายุ ๑๗ ปี ได้กระทำความผิดคดีอาญาในฐานความผิดต่อเสรีภาพ และความผิด



เกี่ยวกับเพศ ซึ่งแม้ขณะที่ผู้ฟ้องคดีได้กระทำความผิดอาญาทั้งสองคดีดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีจะยังไม่บรรลุนิติภาวะก็ตาม แต่โดยลักษณะพฤติการณ์การกระทำความผิดของผู้ฟ้องคดี และฐานความผิดคดีอาญาที่ศาลได้มีคำพิพากษาถึงที่สุดทั้งสองคดี ในฐานความผิดต่อชีวิต พยายามฆ่า อาวุธปืน ช่มชู้กระทำความผิด และต่อเสรีภาพ ตามความเข้าใจของวิญญูชนทั่วไปความผิดดังกล่าวถือเป็นการกระทำความผิดที่ร้ายแรง กระทบต่อความสงบเรียบร้อยในชีวิตและกระทบต่อศีลธรรมอันดีของสังคม ประกอบกับเมื่อพิจารณาวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ตามพระราชบัญญัติเนติบัณฑิตยสภาฯ มาตรา ๔ ได้บัญญัติว่า เนติบัณฑิตยสภามีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้... (๒) ควบคุมมรรยาทหนายความตามกฎหมายว่าด้วยหนายความ (๓) ส่งเสริมความสามัคคีและผดุงเกียรติของสมาชิก ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีมติเสียงข้างมากเห็นว่าไม่ควรรับผู้ฟ้องคดีเป็นสมาชิกวิสามัญแห่งเนติบัณฑิตยสภาเนื่องจากผู้ฟ้องคดีเคยกระทำความผิดอาญา รวม ๒ คดี ซึ่งมีลักษณะของการกระทำความผิดซ้ำซาก พฤติกรรมของผู้ฟ้องคดีดังกล่าวเป็นพฤติกรรมที่ไม่ควรได้รับเกียรติในการเป็นสมาชิกแห่งเนติบัณฑิตยสภา จึงเป็นการใช้ดุลพินิจที่เหมาะสมเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกฎหมาย จึงถือไม่ได้ว่ามติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อร. ๓๕/๒๕๖๘)

๒. องค์การวิชาชีพด้านการประกอบโรคศิลปะ

๒.๑ แพทยสภา

ผู้ฟ้องคดีมีอาการปวดบริเวณเข่าโดยมีสาเหตุมาจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ เมื่อในเบื้องต้นแพทย์ผู้ทำการรักษาได้ตรวจรักษาและแนะนำให้รักษาทางยา ก่อน แต่เนื่องจากอาการเจ็บบริเวณเข่าของผู้ฟ้องคดีไม่ดีขึ้น แพทย์ผู้ทำการรักษาจึงได้ตรวจร่างกายผู้ฟ้องคดีด้วยระบบเอ็ม อาร์ ไอ (MRI) แล้วทำการรักษาด้วยการผ่าตัดหัวเข่าโดยวิธีการส่องกล้อง อันเป็นวิธีการรักษาหลังจากการรักษาทางยาไม่ได้ผล ซึ่งวิธีการรักษาดังกล่าวสอดคล้องกับความเห็นของราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทยที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเรียนการสอนและการรักษาโรคกระดูกของประเทศไทย กรณีจึงฟังได้ว่า การผ่าตัดหัวเข่าของผู้ฟ้องคดีเป็นการผ่าตัดรักษาที่ได้มาตรฐานแล้ว เมื่อแพทย์ผู้ทำการรักษาได้รักษามาตรฐานของการประกอบวิชาชีพเวชกรรมในระดับที่ดีที่สุดในสถานการณ์นั้น ๆ ภายใต้ความสามารถและข้อจำกัดตามภาวะวิสัยและพฤติการณ์ที่มีอยู่ และไม่ปรากฏพยานหลักฐานว่าแพทย์ผู้ทำการรักษาได้กระทำเพื่อประโยชน์ส่วนตนโดยหลอกลวงให้ผู้ฟ้องคดีหลงผิดในการรักษา ไม่ได้ประกอบวิชาชีพโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ป่วย หรือให้ความเห็นโดยไม่สุจริตอันเกี่ยวกับวิชาชีพเวชกรรม แพทย์ผู้ทำการรักษาจึงมิได้ประพฤติดื้อ ๑๕ ข้อ ๒๑ ข้อ ๒๒ และข้อ ๒๖ ของข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๔๙ ดังนั้น คำสั่งแพทยสภาที่ให้ยกข้อกล่าวหาตามคำร้องเรียนของผู้ฟ้องคดีที่กล่าวโทษแพทย์ผู้รักษาว่าประพฤติดื้อจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรมจึงชอบด้วยกฎหมาย



ผู้ฟ้องคดีเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล ก. เนื่องจากมีอาการปวดบริเวณเข่า โดยมีนายแพทย์ ข. และนายแพทย์ ค. เป็นแพทย์ผู้ปฏิบัติการรักษา โดยนายแพทย์ทั้งสองได้พิจารณาให้ทำการผ่าตัดหมอนรองกระดูกข้อเข่าข้างขวาและใช้ไฟฟ้าจี้เส้นเอ็นข้อเข่าข้างซ้ายของผู้ฟ้องคดีเพื่อรักษาเส้นเอ็นที่หย่อน ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าการผ่าตัดดังกล่าวทำให้ข้อเข่าทั้งสองข้างของผู้ฟ้องคดีทุพพลภาพ ผู้ฟ้องคดีจึงร้องเรียนต่อแพทยสภา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรมได้ให้ผู้ฟ้องคดีและแพทย์ผู้ถูกกล่าวหาทั้งสองคนชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรักษาและได้รับความเห็นจากราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ว่า การผ่าตัดข้อเข่าของผู้ฟ้องคดีเป็นการรักษาที่ได้มาตรฐานแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงมีคำสั่งยกข้อกล่าวหา ผู้ฟ้องคดีไม่เห็นด้วย จึงยื่นฟ้องต่อศาลเป็นคดีนี้ เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่าอาการป่วยของผู้ฟ้องคดีที่ปวดบริเวณเข่ามีสาเหตุมาจากผู้ฟ้องคดีประสบอุบัติเหตุรถยนต์ของผู้ฟ้องคดีชนกับรถบรรทุก โดยนายแพทย์ผู้ถูกร้องเรียนทั้งสองได้ให้การดูแลรักษาผู้ฟ้องคดีถูกต้องตามมาตรฐานการประกอบวิชาชีพเวชกรรม โดยการตรวจรักษาและให้คำแนะนำให้รักษาทางยาก่อน แต่อาการไม่ดีขึ้น ผู้ฟ้องคดีจึงมีการเจ็บข้อเข่าทั้งสองข้างจนนายแพทย์ทั้งสองได้วินิจฉัยตรวจร่างกายผู้ฟ้องคดีด้วยระบบเอ็ม อาร์ ไอ (MRI) แล้ว จึงทำการรักษาด้วยการผ่าตัดโดยวิธีการส่องกล้อง ซึ่งเป็นวิธีการต่อมาหลังจากการรักษาทางยาไม่ได้ผล ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ฟ้องคดีหายจากการเจ็บป่วย ซึ่งสอดคล้องกับความเห็นของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเรียนการสอนและการรักษาโรคกระดูกของประเทศไทยว่า การตรวจรักษาอาการเจ็บป่วยของผู้ฟ้องคดีสามารถรักษาได้โดยวิธีอนุรักษนิยม หากอาการไม่ดีขึ้นจึงจะพิจารณาผ่าตัดด้วยวิธี arthroscopic meniscal repair ในกรณีที่สามารถเย็บซ่อมได้ หรือด้วยวิธี partial meniscectomy ในรายที่ไม่สามารถเย็บซ่อมได้ แพทย์จะพิจารณาจากสิ่งที่ตรวจพบขณะทำการส่องกล้อง การผ่าตัดหัวเข่าของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นการผ่าตัดรักษาที่ได้มาตรฐานแล้ว อีกทั้งยังปรากฏข้อเท็จจริงด้วยว่า ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นฟ้องนายแพทย์ทั้งสองต่อศาลจังหวัดภูเก็ต เป็นคดีอาญาฐานกระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีได้รับอันตรายแก่ร่างกาย และยื่นฟ้องบริษัท โรงพยาบาล ก. ต่อศาลแพ่งให้ชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดี ซึ่งศาลจังหวัดภูเก็ตได้มีคำพิพากษาในคดีอาญานายแพทย์ทั้งสองได้ใช้ดุลพินิจวินิจฉัยเป็นไปตามขั้นตอนตามหลักวิชาการและประสบการณ์ของนายแพทย์ทั้งสองที่ได้สะสมมาพอสมควรแก่บุคคลในฐานะผู้มีวิชาชีพจะพึงปฏิบัติ ส่วนคดีแพ่งศาลแพ่งได้มีคำพิพากษาว่า นายแพทย์ทั้งสองไม่ได้ประมาทเลินเล่อในการรักษาผู้ฟ้องคดี จึงเห็นได้ว่านายแพทย์ผู้ถูกร้องเรียนทั้งสองได้รักษามาตรฐานของการประกอบวิชาชีพเวชกรรมในระดับที่ดีที่สุด ในสถานการณ์นั้น ๆ ภายใต้ความสามารถและข้อจำกัดตามภาวะวิสัยและพฤติการณ์ที่มีอยู่และไม่ปรากฏพยานหลักฐานว่านายแพทย์ผู้ถูกกล่าวหาทั้งสองได้กระทำเพื่อประโยชน์ส่วนตน โดยหลอกลวงให้ผู้ฟ้องคดีหลงผิดในการรักษา ไม่ได้ประกอบวิชาชีพโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ป่วย หรือให้ความเห็นโดยไม่สุจริตอันเกี่ยวกับวิชาชีพเวชกรรม แพทย์ผู้ถูกกล่าวหาทั้งสองจึงมิได้ประพฤติผิดข้อ ๑๕ ข้อ ๒๑ ข้อ ๒๒ และข้อ ๒๖ ของข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๔๙ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พิจารณาแล้วมีมติว่าคดีไม่มีมูล และมีคำสั่งให้ยกข้อกล่าวหาตามคำร้องเรียนของผู้ฟ้องคดี จึงไม่ใช่การใช้ดุลพินิจโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรที่ปราศจาก



ข้อเท็จจริงหรือพยานหลักฐานสนับสนุนซึ่งจะถือเป็นการใช้ดุลพินิจโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ดังนั้น คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ให้ยกข้อกล่าวหาตามคำร้องเรียนของผู้ฟ้องคดีจึงชอบด้วยกฎหมาย (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อร. ๑๑/๒๕๖๘)

๒.๒ ทันทแพทย์สภา

การที่ทันตแพทย์ ก. ซึ่งเชี่ยวชาญด้านการครอบฟันได้แนะนำให้ผู้ฟ้องคดีไปทำการครอบฟันที่โรงพยาบาลอื่น เนื่องจากโรงพยาบาล พ. ไม่ได้ให้บริการทำครอบฟันด้วยข้อจำกัดด้านวัสดุอุปกรณ์และกำลังคน ถือเป็นเพียงการแนะนำทางเลือกวิธีการรักษาเพื่อให้ฟันของผู้ฟ้องคดีอยู่ได้นานขึ้น ยังไม่อาจถือได้ว่าเป็นการรักษาที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานของการประกอบวิชาชีพทันตกรรม และคำแนะนำดังกล่าวมิได้เป็นการละเว้นหรือปฏิเสธการรักษาอันจะเป็นการฝ่าฝืนจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพแต่อย่างใด อีกทั้ง คณะอนุกรรมการจรรยาบรรณ คณะที่ ๔ ได้สืบสวนเรื่องดังกล่าวและให้โอกาสผู้ร้องเรียนและผู้ถูกกล่าวหาชี้แจงข้อเท็จจริงพร้อมพยานหลักฐาน การสืบสวนจึงเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย ดังนั้น เมื่อคณะกรรมการทันตแพทย์สภาเห็นพ้องด้วยกับความเห็นของคณะอนุกรรมการจรรยาบรรณ คณะที่ ๔ จึงมีมติว่าการประกอบวิชาชีพทันตกรรมของทันตแพทย์ ก. ไม่มีมูลเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นการประพฤติผิดจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพทันตกรรม ตามข้อบังคับทันตแพทย์สภา ว่าด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพทันตกรรม พ.ศ. ๒๕๓๘ และทันตแพทย์สภาโดยคณะกรรมการทันตแพทย์สภาได้มีคำสั่งยกข้อกล่าวหาทันตแพทย์ ก. จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว

ผู้ฟ้องคดีรับราชการตำแหน่งเภสัชกรชำนาญการ สังกัดโรงพยาบาล พ. ได้เข้ารับการอุดฟันซี่ที่ ๒๑ ที่โรงพยาบาลดังกล่าวกับทันตแพทย์ ก. ผลการตรวจเบื้องต้นพบว่า ฟันซี่ที่ ๒๑ มีวัสดุอุดหลุดบางส่วน และทันตแพทย์ ก. ได้แนะนำให้ผู้ฟ้องคดีไปทำครอบฟันที่โรงพยาบาลอื่น เนื่องจากโรงพยาบาล พ. ไม่ได้ให้บริการดังกล่าว เพื่อให้ฟันของผู้ฟ้องคดีอยู่ได้นานขึ้น ต่อมา ผู้ฟ้องคดีเข้ารับการครอบฟันที่โรงพยาบาล ค. และเข้ารับการรักษารากฟันที่โรงพยาบาล อ. จึงได้ทราบว่า ฟันซี่ที่ ๒๑ ตายนานเป็นปีแล้ว ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าทันตแพทย์ ก. รู้ว่าฟันซี่ดังกล่าวตายแล้วแต่ไม่รักษารากฟันให้ กลับปล่อยให้ใช้ฟันซี่นี้จนแตกบิ่นหักหลายครั้ง ซึ่งการวินิจฉัยและรักษาดังกล่าวของทันตแพทย์ ก. เป็นการประพฤติผิดจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพทันตกรรม ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือร้องเรียนต่อทันตแพทย์สภา จากนั้นทันตแพทย์สภาโดยคณะกรรมการทันตแพทย์สภา (ผู้ถูกฟ้องคดี) ได้มีมติยกข้อกล่าวหา เนื่องจากเห็นว่า การรักษาของทันตแพทย์ ก. เป็นไปตามมาตรฐานการประกอบวิชาชีพทันตกรรม ซึ่งเมื่อพิจารณาจากข้อมูลตามบันทึกประวัติการรักษาของผู้ฟ้องคดีที่โรงพยาบาล พ. พบว่า ผู้ฟ้องคดีเคยอุดฟันซี่ที่ ๒๑ เพียงครั้งเดียวและไม่มีการเอกซเรย์ทางทันตกรรมฟันซี่ดังกล่าว เนื่องจากไม่มีประวัติในการตรวจรักษาหรือเวชระเบียนผู้ป่วยนอก (OPD) หรือบันทึกการรักษาทางทันตกรรมแต่อย่างใด จึงไม่น่าเชื่อได้ว่ามีเหตุผลหรือมูลเหตุจูงใจในประการอื่นของทันตแพทย์ ก. ที่จะไม่บันทึกข้อมูลตามความเป็นจริงเกี่ยวกับการรักษาผู้ป่วย เพราะการไม่บันทึกดังกล่าวไม่ปรากฏว่าทันตแพทย์ ก. ผู้ให้การรักษาจะได้ประโยชน์ในเรื่องดังกล่าวแต่อย่างใด อีกทั้งไม่ปรากฏข้อเท็จจริง

